

No.	구분	지 적 내 용	해당지사
7	인사	퇴직급여 적립 기준 미준수 ○ 「근로기준법」 제34조(퇴직급여 제도)에서는 사용자가 퇴직하는 근로자에게 지급하는 퇴직급여제도에 관하여는 근로자 퇴직급여 보장법이 정하는 대로 따른다고 명시하고 있으며, 「근로자퇴직급여 보장법」 제2장(퇴직급여제도의 설정) 제8조(퇴직금제도의 설정) 제1항에서는 퇴직금 제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하도록 규정되어 있고, 퇴직금 적립 및 집행과 관련하여 「공기업·준정부기관 예산편성지침」에서는 퇴직급여충당금을 근속 1년당 30일분의 평균임금을 적용하여 산정한 퇴직금추계액에 맞추어 매분기별로 우선적으로 적립하도록 하고 있으며, 「공기업·준정부기관 예산집행지침」에서는 예산편성지침과 관련 규정에 정해진 대로 운영하도록 하고 있다. 그러나, 2015년말 퇴직급여 산정 및 적립금 납부시 평균임금 산정함에 있어 직원(3급~7급) 기본급 오류로 인한 적립금 과소계상분 4,579,000원[기본급 560원, 1,023명, 평균지급율 5.5 적용]과 1년 미만 근속 임원에 대해서 퇴직금 2,396,130원을 산정하여 적립한 사실이 있다. <조치할 사항> ⇒ 퇴직급여 산정 및 적립금 납부 시 동일한 사례가 재발되지 않도록 주의를 다하시기 바람.	인사노무처